

~~OBJAVA~~

Kreuzbergkaserne

Turenne Kaserne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Zvezna republika Nemčija

pogodba potrdilo št. 1400/98 z dne 06.10.1998 v izvirnem besedilu:

KUPNICA

Obravnavano v Saarlouis 06. oktober 1998. Pred podpisanim notarjem;

Manfred Mohr

s sedežem v Saarlouis, so se pojavili:

1. kot prodajalec:

Gospod Siegfried Hiller, rojen 19.06.1951, vladni
uslužbenec - izkazano z službeno izkaznico -,

deluje v imenu Zvezne republike Nemčije (Zvezna finančna uprava), zastopan s
strani Zveznega urada za premoženje Landau, Gabelsberger Straße 1, 76829
Landau, na podlagi v izvirniku predložene pooblastila z dne 05.10.1998, ki ga je
izdal predstavnik vodje Zveznega urada za premoženje Landau.

1. kot prodajalec:

Zvezna republika Nemčija (
Zvezna finančna uprava)
zastopana s:

Zvezni urad za premoženje
Landau Gabelsberger Str. 1,
76829 Landau / v Pfalzu

- v nadaljevanju **Bund** imenovan -

2. Kot kupec

kupec 2 a)

a) Podjetje Tasc- Bau trgovina in splošni izvajalec za stanovanjske in industrijske
objekte AG, s sedežem v Spickendorfu, vpisano v trgovski register okrožnega sodišča
Halle- Saalkreis pod HRB 9896, zastopana s svojim samostojnim direktorjem g.
Josefom Tabellionom, trgovcem, rojenim 18.06.1950, s poslovnim naslovom v 66787
Wadgassen, Provinzialstrasse 168, znana oseba.

- v nadaljevanju **kupec 2 a** imenovan -

kupec 2 b),

Gospod Rick Göritz, rojen 21.03.1976, s stalnim prebivališčem v 66482
Zweibrücken, Hofenfelsstrasse. 222, identificiran z osebno izkaznico

- v nadaljevanju **kupec 2 b** imenovan -

- v nadaljevanju imenovan "kupec" -.

Potrdilo o zastopanju:

Zdajšnji notar s tem potrjuje na podlagi svojega vpogleda danes v poslovni register, ki ga vodi sodišče v Halle – Saalkreis – HR B 9896 -, da

a) podjetje TASC – BAU Handels- und Generalübernehmer für Wohn- und Industriebauten AG je vpisano in in b) gospod Josef Tabellion, zgoraj omenjen, je njegov edini zastopnik in je oproščen omejitev iz § 181 BGB.

Prikazani, ravna jo kot je navedeno, so izjavili:

Sklenemo naslednjo

KUPNICO:

Predmet nakupa / podatki o lastništvu § 1:

§1 Podatki o lastništvu

I. Zvezna republika Nemčija (Zvezna finančna uprava) je lastnica nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi Okrožnega sodišča Zweibrücken, Blatt 5958, v Gemarkung Zweibrücken.

Lfd. št. 120 Flurstück št. 2885/16 zgradba in prosti prostor,
Delawarestraße Landstuhler Straße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5,
7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- do 103 699 qm. -

II. Nepremičnine so v oddelku II zemljiške knjige obremenjene z omejeno osebno služnostjo (pravica do plinovoda); predane Saar Ferngas AG Saarbrücken v skladu s soglasjem z dne 05.04.1963. To obremenitev kupci sprejemajo za

dodatno prevzeto potrjevanje. Nepremičnine so v oddelku III zemljiške knjige brez bremen. Druge v zemljiški knjigi neprijavljene obremenitve in omejitve ipd. (npr. pravne omejitve) niso znane, kolikor to ne izhaja posebej iz te listine. Bund v tem smislu ne prevzema odgovornosti. Če takšne obremenitve kljub temu obstajajo, jih prevzamejo kupci.

III. Nepremičnine so zgrajene iz 26 stanovanjskih zgradb s skupno 337 stanovanji ter ogrevalno napravo.

§2 Pogodbeni odnosi

I. Del nepremičnine, označen v prilogi z rdečo barvo, z obstoječimi zgradbami n

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

z skupno 71 stanovanjsko enoto so nizozemske oborožene sile od zvezne republike Nemčija pravno plačljivo prevzele.

II. Pravno razmerje o predaji med zvezno republiko Nemčija in Kraljevino Nizozemska glede predanih delov nepremičnine ostaja s to pogodbo nedotaknjeno.

III. Pogodbeni stranki predpostavljata, da bodo nizozemske oborožene sile stanovanjsko naselje verjetno zapustile in predane dele nepremičnine vrnilo Bundu. Natančen časovni okvir vračila ni znan niti Bundu niti kupcem.

Pravno razmerje o predaji bo še obdelal Bund.

V primeru, da Nizozemske oborožene sile ne vrnejo stanovanjske naselbine zvezni vladi v naslednjih dveh letih, se sklicuje na določilo v § 5 odst. III.

IV. K osnovnim nepremičninam pogodbe spada tudi ogrevalna naprava v zgradbi št. 4233, v kateri sta zaposlena dva delavca zvezne vlade kot kurilca.

Zvezna vlada je kupce opozorila na zakonska pravila § 613 a BGB.

V. Poleg tega obstajajo naslednja pogodbeno razmerja:

1. Pogodba o dovoljenju za obratovanje širokopasovne kabelske naprave s podjetjem TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH z dne 22.02.1995/ 28.03.1995.

Kupec pod 2b) vstopa v ta njemu znan pogodbeni odnos namesto zvezne vlade.

2. Pogodba o dobavi premoga z družbo Rheinbraun Handel Süd GmbH.
Kupec po 2b) vstopa v to njemu znano pogodbo namesto Bund-a.

3. Sporazum o souporabi cest in vodov s Študentsko službo
Kaiserslautern iz kupnice z Bundom z dne 15.08.1996.

Kupci prevzamejo obveznosti do Študentske organizacije namesto Bund-a.

§3 Predmet nakupa.

I. Bund prodaja kupcem po točkah 2a) in 2b) v razmerju, kot izhaja iz § 4 odst. I, **predmet nepremičnin z vsemi pravicami in obveznostmi ter sestavinami**, razen 20-KV obročne povezave, ki je označena z rdečo barvo v načrtu (priloga 2).

II. Izjema je tudi približno 30 m² velika delna površina, označena z zeleno barvo v načrtu (priloga 3), ki bo prenesena s postopkom ureditve meja na soseda nepremičnine.

§ 4 Razdelitev predmeta nakupa/ Izmera

Kupci pridobijo naslednje:

I. V notranjem razmerju med kupci je predvidena naslednja razdelitev predmeta nakupa:

a) kupec 2a) pridobi površine, označene z modro v načrtu (priloga 3), ter vse infrastrukturne naprave, razen ogrevalnih cevi,

b) kupec 2b) pridobi površine, označene z rdečo v načrtu (priloga 3), ter ogrevalne cevi, vendar brez drugih infrastrukturnih naprav.

II. Kupec 2a) bo v roku štirih tednov po overitvi te pogodbe zaprosil za meritev delnih površin v dogovoru s kupcem 2b). Poleg tega bo kupec 2a) v roku štirih tednov po overitvi te pogodbe uredil parcelacijo delnih površin, ki jih je pridobil kupec 2b), kot j e prikazano v priloženem načrtu (priloga 4). Celotne stroške meritev nosi kupec 2a). Če lastništvo še ni preneseno na kupce, Bund kupcu 2a) podeljuje potrebna pravica do dostopa za izvedbo meritev.

§ 5 Izvedba pogodbe

I. Glede na še vedno obstoječe mednarodnopravno razmerje o predaji z Nizozemskimi oboroženimi silami, se ta kupnina glede na površine, označene z rdečo na načrtu (Priloga 1), izvrši šele, ko Nizozemske oborožene sile te površine vrnejo Bundu.

To zadeva zlasti prehod lastništva, uporabe in bremen, zapadlost cene nakupa, ki se nanaša na te površine, in izročitve za te površine.

II. Pogodbeni stranki predvidevata, da bodo Nizozemske oborožene sile nepremičninske pravice, ki so jim bile dodeljene, vrnile Bundu v naslednjih dveh letih.

III. V primeru, da Nizozemske oborožene sile ne vrnejo stanovanjske naselbine ali njenih delov v naslednjih dveh letih, bo Bund prizadeval za soglasje Nizozemskih oboroženih sil k prenosu lastninske pravice glede delov, ki še niso bili vrnjeni, na kupca iz točke 2b).

**§ 6 cena
nakupa**

I. Cena nakupa za pogodbeni predmet, opredeljen v § 3 odst. I, znaša DM 5.182.560,--, (v besedah: Deutsche Mark pet milijonov enajst tisoč petsto šestdeset).

II. Od tega zneska v višini DM 3.262.560,-- pripada del nepremičnine, označen s plavim na načrtu (Priloga 5). Ta znesek, za katerega v notranjem razmerju odgovarja kupec po 2a), je zapadlost naslednja:

a) Akontacija v višini 1/3 od zneska DM 3.252.560,-- v višini DM 1.087.520,--, zapadla na današnji dan notarizacije. Ta del cene nakupa je že plačan, kar Bund s tem potrjuje.

b) Plačilo delnega zneska v višini DM 2.175.040,-- v petih obrokih po DM 435.008,--, poleg 2% obresti nad ustrezno mesečno diskontno obrestno mero Nemške Bundesbank letno na vsak preostali znesek od trenutka današnje notarizacije te pogodbe, pri čemer je obrestna mera za ta mesec določena z diskontno obrestno mero, ki velja prvega v mesecu.

Za obročno plačilo velja spodnji načrt zapadlosti in plačila, vendar so zgodnejša plačila dovoljena.

- 1. obrok DM 435.008,--, zapade po poteku 12 mesecev po sklenitvi kupne pogodbe, torej 06.10.1999, povečano za 2 % obresti nad veljavnim diskontnim tečajem Nemške Bundesbank od zneska DM 2.175.040,--,
- 2. obrok DM 435.008,--, zapade po poteku 24 mesecev po sklenitvi kupne pogodbe, torej 06.10.2000, povečano za 2 % obresti nad veljavnim diskontnim tečajem Nemške Bundesbank od zneska DM 1.740.032,--,
- 3. obrok DM 435.008,--, zapade po poteku 36 mesecev po sklenitvi kupne pogodbe, torej 06.10.2001, povečano za 2 % obresti nad veljavnim diskontnim tečajem Nemške Bundesbank od zneska DM 1.305.024,--,
- 4. obrok DM 435.008, --, zapadlo po poteku 48 mesecev po sklenitvi kupnice, torej do 06.10.2002, povečano za 2 % obresti nad ustrezno diskontno stopnjo Nemške Bundesbank iz zneska DM 870.016, --,

- 5. obrok DM 435.008,--, zapadlo po preteku 60 mesecev po sklenitvi kupnice, torej do 06.10.2003, plus 2 % obresti nad ustrezno diskontno obrestno mero Nemške Bundesbank na znesek DM 435.008,--.

Obresti se obračunajo po ustreznem datumu zapadlosti obrokov s strani Bunda, kupcem se posebej zahtevajo in jih je treba plačati v štirih tednih po zahtevku na račun Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Konto- št. 30 001 040, z navedbo namena "Obresti plačila Kreuzberg- stanovanjska naselja, Zweibrücken, Poglavlje 0807, Naslov 13101".

III. Znesek v višini DM 1.920.000,-- se nanaša na del nepremičnine, označen z rdečo barvo v načrtu (Priloga 5).

Znesek, za katerega je kupec v notranjem razmerju odgovoren do 2b), je po pisnem pozivu Bunda za plačilo zapadlo v treh tednih.

Poziv Bunda se izvede takoj po vrnitvi delov nepremičnine s strani Nizozemskih oboroženih sil ali po soglasju Nizozemskih oboroženih sil za prenos lastninske pravice na vam dodeljenih delih nepremičnine.

V primeru vračila posameznih stavb ali delov nepremičnine je ustrezen delni znesek iz DM 1.920.000,-- zapadlo v treh tednih po pisnem pozivu Bunda za plačilo. Višina delnega zneska je odvisna od razmerja med bivalno površino stavb, zajetih v delnem vračilu, in skupno bivalno površino stavb, označenih z rdečo v načrtu (priloga 1).

IV. Delni znesek v skladu z odstavkom II.a) je treba plačati v enkratnem znesku Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, Konto št. 570 010 01 z navedbo namena "Plačilo za nakup Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Poglavlje 0807 Titel 131 01."

Delni zneski v skladu z odstavkom II.b) in odstavkom III so plačljivi Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, račun št. 30 001 040, z navedbo namena "Obročno plačilo Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Poglavlje 0807 Titel 131 01."

V. Za pravočasnost plačila ni odločilen dan pošiljanja, temveč dan knjiženja na zgoraj omenjenih računih Bundeskassen. V primeru zamude plačila je treba plačati zamudne obresti v višini 3% nad veljavnim diskontnim tečajem Nemške Bundesbank, pri čemer se obresti obračunavajo od prvega dne. Mesečna diskontna obrestna mera za vsak obrestni dan tega meseca je odločilna. Poleg tega morajo kupci v primeru zamude zvezni vladi povrniti vse druge dokazljive škode zaradi zamude in stroške opomina. Med druge dokazljive škode zaradi zamude spada zlasti tudi razlika med zgoraj navedeno obrestno mero in višjo obrestno mero za kredite zvezne vlade za pokritje njenih izdatkov.

Kupci se zaradi plačilnih obveznosti, prevzetih v tej listini, podvržejo takojšnjemu izvršbi iz te listine na vse svoje premoženje.

Upravičencu je kadarkoli treba izdati izvršljivo kopijo te listine, brez dokazovanja dejstev, od katerih je odvisna zapadlost terjatve.

Notar je opozoril na § 454 BGB. Ta določba se izključuje, tako da prodajalcu ostanejo zakonska pravica do odstopa.

§ 7 Sicherungsgrundschuld / bančna garancija

I. Za zavarovanje vseh plačilnih zahtevkov, ki izhajajo iz te pogodbe - tudi pogojnih - in niso bili izpolnjeni, ustanavlja Bund na celotnem nepremičninskem premoženju, navedenem v odstavku I, knjigovodsko hipotekarno pravico v višini 10.000.000 DM (v besedah: deset milijonov Deutsche Mark), ki se od današnjega dne obrestuje po 18% (osemnajst odstotkov) letno. Bund s soglasjem kupca odobrava vpis takšne knjigovodske hipotekarne pravice na račun nepremičnine, navedene v § 1 odstavku I, v korist Zvezne republike Nemčija (Zvezna finančna uprava), ki jo zastopa Zvezni urad za premoženje Landau - v nadaljevanju "Gläubiger".

Knjigovodska hipotekarna pravica se vpisuje na naslednji način:

I. Knjigovodska hipotekarna pravica se od današnjega dne obrestuje po 18 odstotkov letno. Obresti se plačujejo na prvi dan naslednjega koledarskega leta.

2. Hipotekarni dolg je zapadlo.

Zaradi zneska hipotekarnega dolga skupaj z obrestmi se Bund podreja takojšnji izvršbi na obremenjene nepremičnine na način, da je izvršba iz tega dokumenta dovoljena proti ustreznemu lastniku nepremičnine. Bund odobrava in zahteva **nepreklicno** vpis te klavzule o podrejanju v zemljiško knjigo.

Vse stroške, ki nastanejo z ustanovitvijo hipotekarnega dolga, nosi kupec po 2a).

Bund namerava po prejemu dokazila o spremembah s strani katastrskega urada glede površin, označenih z modro v načrtu (priloga 3), izbrisati hipotekarni dolg na preostalih delih parcele št. 2885/16 in obdržati ta hipotekarni dolg le na površinah, označenih z modro v načrtu (priloga 3).

Grundschuld se prevzema s strani kupca za 2a) kot stvarna odgovornost.

Bund bo na zahtevo kupca v skladu z 2a) prenesel hipoteko na vodilno Nemško poslovno banko, ki se v skladu z naslednjim odstavkom II. jamči za plačilne obveznosti kupcev, takoj ko bodo v celoti na voljo jamstva, opisana v naslednjem odstavku II.

II. Kupec iz 2a) se zavezuje, da bo v roku štirinajstih dni po prejemu katastrskega potrdila o spremembah glede na območja, označena z modro v načrtu (priloga 3), predložil Bundu za zavarovanje preostale cene nakupa v višini DM 4.095.040,-- ter za zavarovanje pogojne obveznosti za doplačilo v skladu s § 11 Abs. III te pogodbe v višini DM 5.817.440,-- naslednje samostojne bančne garancije vodilne nemške poslovne banke:

a) Bančna garancija v višini 2.175.040,-- nemških mark, povečana za obresti, ki jih je treba plačati v skladu s § 6 odstavek II.b) in odstavek V., ter stroške v skladu s § 767 odst. 2 BGB za zavarovanje obveznosti plačila v skladu s § 6 odstavek.

II.b). Bančna garancija v višini DM 1.920.000,-- plus obresti in stroški v skladu s § 767 HGB za obveznost plačila v skladu s § 6 odstavek III.,

c) Bančna garancija v višini DM 5.817.440,-- plus obresti in stroški v skladu s § 767 BGB za zavarovanje pogojne obveznosti za doplačilo v skladu s § 11 odstavek III. To bančno garancijo je mogoče uporabiti tudi za nastale zahteve Bund-a iz drugih kršitev pogodbe.

Bund se že sedaj strinja z morebitnim zmanjšanjem garancij na še odprte dele jamčenih terjatev. Garancije, navedene v točkah b) in c), so lahko časovno omejene; vendar morajo biti veljavne vsaj pet let od dneva overitve te kupnine.

§ 8 Predaja lastništva

I. Lastništvo nad območji, označenimi z modro na načrtu (priloga), ter nad vsemi prodanimi glavnim infrastrukturnim napravami celotnega predmeta nakupa (ceste, vključno z osvetlitvijo cest z omrežjem, zadrževalnikom deževnice ter kanalizacijskimi cevmi, ogrevalnimi cevmi, vodovodnimi cevmi in nizkonapetostnimi cevmi - vsaka do hišnih priključkov) preide na kupca z današnjim dnem overitve te pogodbe.

II. Lastništvo nad območjem, označenim z rdečo barvo v načrtu (Priloga 5), preide šele po vrnitvi tega območja s strani Nizozemskih oboroženih sil Bundu ali po soglasju Nizozemskih oboroženih sil k prepisu lastnine in po plačilu deleža cene nakupa, ki pripada delu območja, na kupce. Če Nizozemske oborožene sile opravijo delne vrnitve, lastništvo nad delnimi površinami preide šele po plačilu deležev cene nakupa, ki pripadajo ustreznim delnim površinam. Predaja bo dokumentirana v pisni obliki.

III. Od trenutka predaje prehajajo vse koristi ter zasebne in javne obveznosti na kupce. Od tega trenutka naprej nosijo kupci druge javne dajatve, takse in davke, nevarnost slučajnega uničenja ali poslabšanja predmeta nakupa, obveznost zagotavljanja prometa ter obveznost čiščenja cest in posipanja.

Kupcem je znano, da Bund kot samovzdrževalec ni sklenil zavarovanja za predmet nakupa, določen v § 3.

§ 9 Nachzahlung wegen planingsbedingter višjih možnosti uporabe

I. Predmet nakupa je trenutno še vedno opredeljen kot posebna območja in ni zajet v načrtovanju gradnje.

II. Ugotovitev cene nakupa temelji na uporabi kot Splošno stanovanjsko območje v skladu z § 4 BauNVO s številko osnovne površine 0,4 in številko površine nadstropja 1,2 v skladu z § 17 BauNVO.

III. Kupec se zavezuje, da v primeru opravijo doplačilo k ceni nakupa, dogovorjeni v tej KUPNICI, če občina v svoji vlogi načrtovalca v desetih letih po sklenitvi pogodbe odpre višjo vrednostno možnost uporabe, kot je določeno v odstavku II., in kupec to višjo vrednostno uporabo izvede pred iztekom desetletnega roka, v nasprotju z uporabo, ki je podlaga v odstavku II., npr. z vrednostno povečano gradbeno izrabo (gostinska gradnja) ali z prodajo.

Nachzuzahlen je razlika med ceno nakupa v skladu s § 6 te pogodbe in vrednostjo zemljišča ob času zahtevka za plačilo s strani Bunda. Vrednostna razlika se določi sporazumno s strani neodvisnega ocenjevalnega odbora za zemljiške vrednosti za območje mesta Zweibrücken in ocenjevalca pri Oberfinanzdirektion Koblenz ter jo določi Bund.

Znesek plačila zapade štiri tedne po pozivu za plačilo s strani Bunda.

V primeru zamude plačila veljajo pravila v § 6 odst. V te pogodbe.

§ 10 Gewährleistung, Haftung

I. Predmet nakupa, opredeljen v § 3 odst. I, se prodaja v stanju, v katerem se nahaja ob času overitve. To stanje je kupcem znano. Kakršna koli garancija za vidne in nevidne stvarne in pravne napake ali skrite napake ter uporaba §§ 459 in naslednjih BGB se glede na predmet nakupa izključuje.

II. Bund ne odgovarja za določeno velikost, potek meje, kakovost, primernost in lastnosti predmeta nakupa ter njegovo uporabnost za namene kupcev ali njihovih pravnih naslednikov.

III. Inženirska pisarna ASAL, Kaiserslautern, je predmet nakupa preučila na zahtevo Ministrstva za okolje dežele Rheinland-Pfalz glede morebitnih obstoječih kontaminiranih območij. Pri tem je bilo ugotovljeno, da nevarnosti niso opazne in da so preiskave zato odveč.

Ustrezni protokoli delovne skupine za konverzijo onesnaženih zemljišč (KoAG) so kupcem znani.

IV. Bund ne prevzema nobene odgovornosti za določeno lastnost nepremičnin, dopustnost namena, ki ga zasledujejo kupci, možnosti uporabe in gradnje ter kakovost gradbene parcele. Potrebna dovoljenja morajo kupci pridobiti neposredno na lastne stroške.

V. Bund jamči, da so nepremičnine v oddelku II in III zemljiške knjige proste neprevzetih obremenitev in omejitev ter zapadlih javnih bremen in dajatev, razen če v tej uradni listini ni določeno drugače.

VI. Bund izjavlja, da ni naročil nobene gradbene obveznosti in da mu ni znano, da bi takšne obveznosti obstajale.

§ 11 Sanacija parketa

I. Kupecem je znano, da so parketne talne obloge stanovanj obremenjene s policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAK). Bund je stanovanja pregledal po točkah preko okoljskega laboratorija ARGUK, Oberursel. Rezultat preiskave z dne 21.04.1998 je na voljo kupcem. Kupcem je prav tako znano, da je lahko del vgrajenih omar v stanovanjih prav tako obremenjen.

II. Delež stroškov Bund-a za sanacijo parketa znaša DM 5.817.440,-- in je že v celoti upoštevan pri določanju cene nakupa v višini DM 5.182.560,--.

Osnova za sodelovanje Bund-a pri stroških je popolna zamenjava vseh parketnih talnih oblog v vseh prodanih stanovanjih, ki jo nameravajo kupci.

Dodatno sodelovanje pri stroških sanacije parketa ter odgovornost Bund-a za morebitne druge prisotne škodljive snovi in sodelovanje Bund-a pri njihovi morebitni sanaciji se izrecno izključuje.

Kupci se zavezujejo do Bunda, da bodo parketne talne obloge stanovanj, ki

a) ležijo znotraj območja, označenega z modro na načrtu (Priloga 5), v roku 2 let od današnjega dne notarizacije, b) ležijo znotraj območja, označenega z rdečo na načrtu (Priloga 5), v roku 2 let po predaji lastništva v skladu s § 8 odst. II, sanirane z popolno zamenjavo parketnih talnih oblog. V notranjem razmerju med kupci prevzame kupec za 2a) zgoraj navedene obveznosti.

III. Sanacijo je potrebno dokazati Bundu. Dokazilo se izda s pisnim potrdilom specializiranega podjetja, ki je zadolženo za izvedbo sanacijskih ukrepov. Bund si pridržuje pravico, da preveri izvedbo sanacijskih ukrepov z inšpekcijo.

Če dokaz ni mogoče predložiti za celotno nepremičnino ali njene dele, je treba znesek 242 DM,--/m² neobnovljenega parketa plačati Bundu.

Za označene v načrtu (Priloga 5) z rdečo

Obveznost doplačila za del nepremičnine obstaja tudi v primeru, da in kolikor je Bund ali Nizozemske oborožene sile pred prenosom lastništva izvedle sanacijo parketa.

Na plačilo mora biti izvedeno v roku šestih tednov po pozivu Bund-a. n.

V primeru zamude plačila veljajo pravila v § 6 odstavek V. te pogodbe.

§ 12 Zunanja dostopnost

I. ODVOZ FEKALNIH VODA/ODPADNE POVRŠINSKE VODE

A) Nepremičnina je priključena na javni sistem odpadnih voda in javno odvodnjavanje površinskih voda. Fekalne vode se preko zbirnih cevi stanovanjske naselbine, označenih z rdečo na priloženem načrtu (Anlage 6), usmerjajo v modro označeno zbirno cev mešanih voda kasarne in nato v javni glavni zbiralec.

Površinske vode se najprej zbirajo v zadrževalniku deževnice, označenem z rumeno na načrtu (Anlage 6), in se nato prav tako odvajajo preko rdeče označenih zbirnih cevi, kot fekalne vode.

Zadrževalniki deževnice imajo omejeno kapaciteto sprejema. Pri močnem dežju se površinske vode, ki jih ni mogoče zbrati v zadrževalniku deževnice, odvajajo preko prelivov v zeleno označene zbirne cevi za površinske vode in se neposredno usmerjajo v Bautzenbach.

Zbirne cevi potekajo preko naslednjih tretjih nepremičnin in so delno zavarovane s pogodbo o dovoljenju ter omejenimi osebnostnimi služnostmi v korist Bunda - in sicer - kot sledi:

- Zemljiška knjiga Zweibrücken, list 7002, lfd.Nr. 207,
Fl.Nr. 3135/1, lastnik: mesto Zweibrücken,
lokacija/gospodarska vrsta: prometna površina

Vrsta zavarovanja: brez stvarnega zavarovanja, brez pogodbe o dovoljenju,

- Zemljiška knjiga Zweibrücken, list-7005, 1fd.Nrn. 142 in 197, Fl.Nrn. 2852/16 i
n 3134/4, lastnik: mesto Zweibrücken,

lokacija/gospodarska vrsta: gozdna, prometna, kmetijska površina,

je pravica do delovanja kanalizacijskega sistema; izvajanje se lahko prenese na tretjo osebo. Pogodbe o dovoljenju z dne 29.11.1963 in 4.5.1985,

- Zemljiška knjiga Zweibrücken, list 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15,
lastnika: zakonca dr. Heidi Lambert-Lang in Dietrich Lang; Zweibrücken,

Lokacija/Gospodarska vrsta: travniki,

Vrsta zavarovanja: brez stvarnega zavarovanja, brez pogodbe o dovoljenju,

- Zemljiška knjiga Zweibrücken, list 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, lastnik: gospod
Dietrich Lang, Zweibrücken, lokacija/gospodarska vrsta: gradbena parcela in travniki,

Vrsta zavarovanja: brez stvarnega zavarovanja, brez pogodbe o dovoljenju.

Obstoječe pogodbe o dovoljenju so kupcem znane.

B.) Bund prenese zbirne cevi, označene z rdečo in zeleno v Anlage 6, ter z rumeno označene zadrževalnike deževnice na kupce v družbi civilnega prava. Pri tem prenaša vse pravice, ki mu pripadajo iz zgoraj navedenih pogodb o dovoljenju, na kupce v navedenem razmerju udeležbe. Bund ne odgovarja za obstoj teh oblikovnih pravic.

Kupci si prizadevajo za prenos zbirnih cevi in zadrževalnikov deževnice na mesto Zweibrücken (odpadniški obrati) v okviru pogodbe o razvoju.

Za potek cevi na parcelah Fl.Nrn. 2652/10 in 2652/15 ne obstaja pogodba o dovoljenju z lastniki, prav tako ni stvarno zavarovanega pravice do cevi. Bund bo to neposredno ponovno uredil v korist mesta Zweibrücken.

Vse ostale stroške, povezane z zagotavljanjem zunanje infrastrukture za odpadne vode, zlasti stroške prenosa zbirnih cevi na mesto Zweibrücken, ter stvarno zavarovanje teh cevi v zvezi z drugimi nepremičninami nosijo kupci, v katerih notranjem razmerju je kupec do 2a).

C.) Kupci omogočajo Bundu, dokler Nizozemske oborožene sile še prebivajo v naselju, brezplačno pravico do skupne rabe kanalizacijskih cevi, označenih v načrtu (Anlage 6) z rdečo in zeleno barvo, ter z rumeno barvo označenih zadrževalnikov deževnice. Zavezujejo se, da bodo cevi in zadrževalniki deževnice ohranjeni v delovnem stanju, tako da bo zagotovljeno pravilno odvajanje odpadnih voda.

D.) Obstaja pogodba o dovoljenju za skupno rabo zbirne cevi, ki zapušča stanovanjska naselja na jugozahodni meji zemljišča, v korist lastnika Fl.Nr. 2651, gospoda Dr. Josefa Riesa, Dr. Albert Becker-Straße 14, 66482 Zweibrücken, z dne 16.12.1974 s dodatnimi pogodbami z dne 28.09.1981, 1.10.1981 ter 16.8.1985, 19.8.1985 in 9.2.1996, 13.2.1996.

Kupci vstopajo v pogodbeno razmerje, ki jim je znano, namesto Bund.

II. oskrba s svežom vodom

Stanovanjska naselja je priključena na javno oskrbo s svežo vodo. Točka predaje javne glavne cevi se nahaja pri črpališču vode v stavbi št. 4241. Cevi za oskrbo s svežo vodo, ki oskrbujejo stanovanjska naselja, potekajo čez sosednjo parcelo Študentske organizacije Kaiserslautern.

Glede skupne uporabe tega odseka vodovoda s kupci se sklicuje na § 13 odstavek VIII. te pogodbe.

III. OSKRBA S STRUJOM

Celotno Kreuzbergareal tvori enoto in je dostopno preko 20-KV-Ringleitung ter Trafostacij Nr. 4210 in 4238. Trafostacije so že bile prodane od Bunda mestu Zweibrücken.

Cilj je prenos 20-KV obročne povezave na mesto Zweibrücken ter stvarna zavarovanja te povezave v korist mesta Zweibrücken.

V tem kontekstu 20-KV-Ringleitung ne bo prodana. Kupec se zavezuje, da bo v 'potrebnem obsegu sodeloval pri prenosu 20-KV-Ringleitung na mesto Zweibrücken. Zlasti se zavezujejo, da bodo potek cevi na zahtevo Bunda ustrezno in običajno zavarovali v korist mesta Zweibrücken (Stadtwerke).

Do stvarnega zavarovanja omogočajo kupci Bundu in mestu Zweibrücken (Stadtwerke) potrebna pravica do dostopa za delovanje in vzdrževanje Trafostacij ter 20-KV-Ringleitung.

Kupujoči se še naprej zavezujejo, da bodo zgradbe znotraj stanovanjske naselja, v dogovoru s Stadtwerken Zweibrücken, opremili z merilnimi napravami v potrebnem obsegu.

§ 13 Notranja dostopnost

I. Kupcem je znano, da je celotno stanovanjsko naselje trenutno zasebno dostopno. To pomeni, da so odvodni, sveži vodni in nizkonapetostni vodi ter naprave za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo ter ceste, vključno z osvetlitvijo cest, v lasti Bund in niso javni.

Kupcem so bili predani načrti glede poteka cevi. Bund ne prevzema odgovornosti za skladnost načrtov z dejanskim potekom cevi.

II. Ceste

Stanje cestnih površin, vključno z osvetlitvijo cest, je znano kupecem. Študentski službi Kaiserslautern je od Bunda dovoljena souporaba naslednjih cest kot dostopne poti do študentskega doma:

- Texasstraße od Amerikastraße do vstopa v Virginiastraße,

- Virginiastraße do južne meje kupne parcele. Kupci se zavezujejo, da bodo prenašali to souporabo.

III. Odvodnjavanje fekalnih voda

Po rezultatih pregleda s kamero, ki je bila izvedena leta 1997, so fekalne cevi znotraj nepremičnine v delovnem stanju. Ta stanje je kupcem znano.

Študentski organizaciji Kaiserslautern je bil od Bunda do trenutka odvajanja od državne kanalizacijske cevi dovoljen skupen dostop do kanalizacijske cevi, vendar le v obsegu, kot ga odobri pristojna graditeljska inspekcija ali vodna vlast.

Kupci se zavezujejo, da bodo to skupno rabo prenašali, dokler odvajanje ne bo izvedeno oziroma dokler kanalizacijske cevi ne bodo prenesene na odpadniške obrate.

IV. Odvodnjavanje površinskih voda

Kupcem je znano, da sistem odvodnjavanja površinskih voda ne ustreza več standardu trenutne vodne zakonodaje.

V. Oskrba s svežom vodo

Kupcem je znano, da del cevovodov za svežo vodo, ki oskrbujejo stanovanjske zgradbe, poteka v zelenih površinah, je v slabem stanju in jih je treba obnoviti.

VI. Oskrba z električno energijo

Kupec je obveščen, da nizkonapetostne cevi, ki oskrbujejo stanovanjske zgradbe, delno potekajo po zelenih površinah in skozi kleti nekaterih stanovanjskih zgradb.

VII. Oskrba s toploto in toplo vodo

Oskrbo s toploto in toplo vodo v stanovanjski naselju trenutno zagotavlja središče za ogrevanje na premog v zgradbi št. 4233.

Kupec je obveščen, da središče za ogrevanje po zadnjem merjenju emisij TÜV Pfalz e.V. ne izpolnjuje emisijskih vrednosti TA Luft. Zlasti je kupcu znan ustrezen sklep Inšpektorata za delo Neustadt a.d. Weinstraße z dne 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Kupci se zavezujejo, da bodo ogrevalno napravo nadalje obratovali, da bodo izpolnili znane zahteve odločbe z dne 27.10.97, s prehodom na plin/olje in da bodo zagotovili ustrezno oskrbo stanovanj, ki so bila predana Nizozemskim oboroženim silam, do njihove vrnitve s strani Nizozemskih oboroženih sil, po primernih, lokalno običajnih pogojih.

IV notranjem razmerju med kupci to obveznost prevzema kupec do 2b).

V zameno se kupec zavezuje do 2a), da bo ohranil ekonomičnost ogrevalne naprave v zgradbi št. 4233, zagotavljal ogrevanje vseh s prodajo povezanih stanovanjskih zgradb preko ogrevalne naprave (zgradba 4233) in v primeru nadaljnje prodaje to obveznost za izključno prevzemanje toplote iz ogrevalne naprave (zgradba 4233) prenesti na pridobitelja ter kasnejše pravne naslednike ustrezno zavezati.

VIII. Na sosednjem zemljišču Fl.Nr. 2885/12, zgradba in prostorna površina, Virginiastraße 14, 16 in 18, je v korist Zvezne republike Nemčija (Zvezna finančna uprava) ustanovljena omejena osebna služnost za zavarovanje pravic do vodovodnih in električnih napeljav (elektrika, voda, ogrevanje, osvetlitev cest).

Bund bo od Študentske organizacije - na poziv kupcev - zahteval novo naročilo teh pravic v korist kupcev.

Vse pravice, ki izhajajo iz pogodbe o nakupu s Študentsko organizacijo, pa prenese na kupce. Ustrezna pogodbeno določila so kupcem znana.

IX. telekomunikacijski kabel

Kupcem je znano, da je na zahodni meji zemljišča, za stanovanjsko zgradbo Virginiastraße 8-12, položen telekomunikacijski kabel za oskrbo študentskega doma.

Kupci dovoljujejo obstoj telekomunikacijskega kabla, katerega pot je označena rdeče v načrtu (Priloga 7).

§ 14 Obveznosti kupcev

I. Kupec se zavezuje, da bodo zagotovili ustrezno infrastrukturo nepremičninskih delov, ki so predani nizozemskim oboroženim silam. V notranjem razmerju med kupci prevzame kupec 2a) s tem povezane stroške. Zagotovitev se izvede predvsem z prenosom infrastrukturnih naprav, cest in glavnih vodov na mesto Zweibrücken v okviru pogodbe o razvoju. Pri tem morajo kupci zagotoviti, da bodo nizozemskim oboroženim silam po namenitvi cestnih površin za javni promet brezplačno na voljo zadostna parkirna mesta.

II. Do javne namene površin cest kupec 2a) Bundu ter Nizozemskim oboroženim silam in njihovim obiskovalcem podeli pravico do skupne uporabe cestnih površin znotraj stanovanjske naselja ter nizozemskim oboroženim silam brezplačno zagotovi parkirna mesta v dosedanjem obsegu.

Odrečenega zavarovanja se odreče.

Kupec 2a) se zavezuje, da bo ceste na delih nepremičnine, ki so predane Nizozemskim oboroženim silam, uredil tako, da bodo zmanjšale promet.

III. V kolikor ne pride do integracije sistemov oskrbe v javno omrežje, se kupci zavezujejo, da bodo zagotovili ustrezno oskrbo in odvoz za Nizozemske oborožene sile ter po potrebi zlasti položili nove cevovode za svežo vodo. V notranjem razmerju med kupci prevzame kupec 2a) stroške, povezane s tem.

IV. Kupci se zavezujejo, da bodo pristojnim organom, in sicer Zveznemu uradu za premoženje Landau ter oddelku za nepremičnine Nizozemskih oboroženih sil "DGW &T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven", pravočasno sporočili vse gradbene ukrepe, ki bi lahko vplivali na predano območje ali zmanjšali njegovo bivalno vrednost, ter časovni načrt teh gradbenih ukrepov, da bodo ti lahko ustrezno reagirali.

V. V primeru nadaljnje prodaje zemljiških del tretji osebi, je ta prav tako dolžan k temu.

Kupci se zavezujejo, da bodo na zahtevo Bunda zagotovili stvarno zavarovanje za oskrbne in odpadne naprave za ustrezno razvijanje območja, ki je bilo predano Nizozemskim oboroženim silam.

§ 15 Skupna odgovornost

Za vse obveznosti, prevzete v tej pogodbi do Bunda, odgovarjajo kupci kot skupni dolžniki po točkah 2 a) in 2 b).

§ 16 Izročitve

Pogodbeni udeleženci se strinjajo, da naj bi se izročitve razglasile v dveh ali več dopolnilnih dokumentih.

Predlogi za prenos lastništva glede delne površine, označene z modro na načrtu (Priloga 5), bodo razglašeni šele, ko bodo izvedene meritve in bodo spremembe predložene s predložitvijo dokazil o spremembah ter ko bodo bančne garancije v skladu s § 7 odst. II predane Bundu. Predlogi za prenos lastništva glede delnega območja, označenega z rdečo na načrtu (Priloga 5), bodo razglašeni šele, ko bodo izvedene meritve, bodo spremembe predložene s predložitvijo dokazila o spremembah, ko bodo Nizozemske oborožene sile vrnile območje, ki se prenaša, Bundu ali odobrile prenos lastništva ter ko bo plačan del cene nakupa, ki pripada temu območju, v skladu s 6 odst. III.

§ 17 Predlogi za prenos lastništva

Za zavarovanje zahtevka na prenos lastništva in prenosa lastnine se na račun nepremičnine, označene v § I odst. I, odobri in zahteva vpis ene predhodne zaznambe o prenosu v korist kupcev 2a) in 2b) v zemljiški knjigi.

Udeleženci odobrijo in zahtevajo izbris teh predhodnih vpisov.

- a) na predmetnih nepremičninah z vpisom spremembe lastništva, če niso bile opravljene vmesne vpisne spremembe, razen če se je kupec strinjal,
- b) na tisti delni površini, ki ni bila prodana v skladu s § 3 odst. II iz nepremičnin, navedenih v § 1, ob izvršitvi dokazila o spremembi v zemljiški knjigi. Za dokaz, katera parcela ni bila prodana, zadostuje potrdilo, overjeno s pečatom pristojnega notarja.

§ 18 Davki na nepremičnine, obveznosti za nepremičnine, prispevki za komunalno opremljanje, prispevki za dostop in prispevki za izboljšanje e

Vsi prispevki za ureditev, priključitev in izboljšave, ki so bili zahtevani do dneva overitve pri Bundu, v skladu z Zakonom o gradnji, Zakonom o občinskih dajatvah ter lokalnimi predpisi, so plačani in vključeni v ceno nakupa.

Prispevki, zahtevani od dneva overitve naprej, bremenijo kupce ne glede na čas njihovega nastanka in naslovnika dostave.

§ 19 davek na pridobitev nepremičnine

I. Stroške in takse, povezane s to kupnino in njeno izvedbo pri notarju, sodišču in organih ter davek na pridobitev nepremičnine nosi kupec 2a).

II. Stroški za dovoljenje ali potrditev s strani pogodbenih strank bremenijo to stranko. n.

§ 20 Izvrševanje nalog notarja

I. Notar je pooblaščen, da zahteva in prejme dovoljenja ali negativna potrdila, ki so potrebna za veljavnost pogodbe ali njeno izvrševanje. Ta naj postanejo za vse udeležene učinkovita ob njihovem prejemu pri trenutnem notarju ali hranitelju tega dokumenta.

Notar prevzame takojšnje obveščanje udeležениh.

II. Vse vloge za vpis v zemljiško knjigo se lahko izvajajo le na podlagi vlog tre nutnega notarja. Ta je tudi pooblaščen, da v imenu udeležениh predloži ločene in omejene vloge, pri čemer je oproščen omejitve iz § 181 BGB, ter jih na enak način tudi umakne in ta dokument dopolni ali spremeni, če bo to potrebno za doseg želenega vpisa v zemljiško knjigo in ne bo vplivalo na bistvene sestavine kupnice.

III. Pogodbeni udeleženci se odpovedujejo svojemu lastnemu pravici do predloga.

IV: Za sprejem uradnih dovoljenj pod pogoji in zahtevami ter odločb, s katerimi se zavrne uradno dovoljenje ali se uveljavlja predkupna pravica, notar ni pooblaščen. Te odločbe morajo biti dostavljene udeležencem; kopijo je potrebno poslati notarju.

§ 21 Klausula o delni ničnost

Če je katera koli določba te pogodbe neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na druge določbe te pogodbe.

Namesto neveljavne ali neveljavne določbe naj pride določba, ki je zakonsko predvidena ali, če zakonska določba ni predvidena, določba, ki ustreza namenu te pogodbe.

§ 22 Popolnost overitve

Dodatne dogovore niso bili sklenjeni.

§ 23 Pisna oblika

Kasnejše dogovore k tej pogodbi je potrebno za njihovo veljavnost skleniti v pisni obliki, razen če obstaja obveznost overitve.

§ 24 Poučenj s strani notarja

Udeleženci so poučeni, da:

I. ta pogodba, kolikor se uporablja zakon o prometu nepremičnin ali Zakon o gradnji, postane veljavna šele z izdajo ustreznega dovoljenja in jo lahko Bund izpolni le, če je na voljo morebitno potrebno dovoljenje po Zakonu o gradnji in se zakonito predkupno pravico ne uveljavlja;

II. vse pravne izjave, od katerih naj bi bil odvisen sklenitev in obstoj te pogodbe, morajo biti v skladu s § 313 HGB overjene, sicer je ta pogodba nična;

III. lastnina preide na kupce šele z vpisom v zemljiško knjigo, pri čemer morata biti na voljo potrdilo o davčni brezskrbnosti in uradna dovoljenja ali negativna potrdila;

IV. Bund in kupci kot solidarni dolžniki za davke, ki se nanašajo na nepremičnine, ter davek na pridobitev nepremičnine, kot tudi stroške notarja in sodišča odgovarjajo, vendar Bund le v obsegu, v katerem mu zakon ne zagotavlja oprostitve ali znižanja stroškov;

V. notar ni je omogočil vpogled v zemljiško knjigo, temveč ne v kataster nepremičnin in seznam obveznosti, ter oznaka v zemljiški knjigi ne daje informacij o dovoljeni vrsti uporabe.

VI. notar ni prevzel davčnega in ekonomskega svetovanja.

§ 25 Anlagen

Kolikor se v tej uradni listini sklicuje na priloge, so te sestavni del te pogodbe.

§ 26 Pristojnost sodišča

Pristojnost sodišča za vse pravne spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Landau v Pfalzu.

§ 27 Izvodi

I. Od te pogodbe prejmejo:

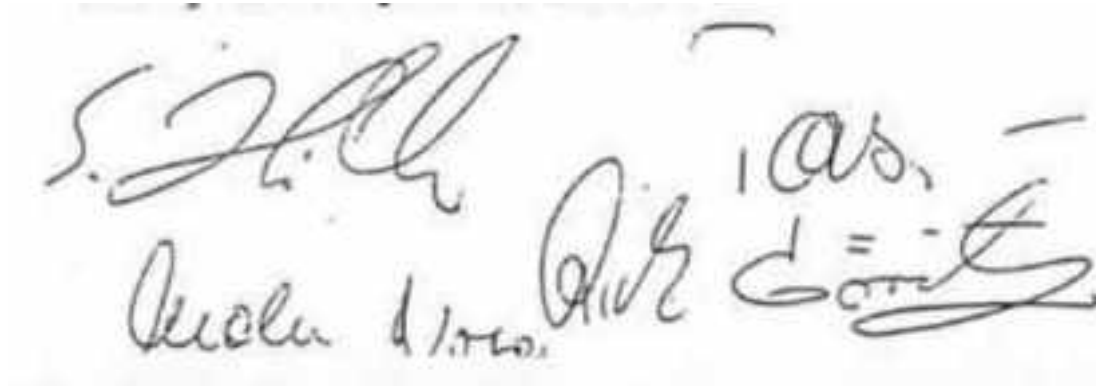
Bund 1 izvod in 3 overjene kopije, kupci po 1 izvod in overjeno kopijo, zemljiška knjiga v Zweibrücken 1 izvod, Finančni urad Zweibrücken oddelek za davek na nepremičnine 2 kopiji, ocenjevalni odbor 1 kopijo.

II. Obvestila o zemljiški knjigi bo Bund posredoval v trojnem izvodu, kupci pa v enostavnem izvodu.

Na koncu so udeleženci razjasnili:

Ob zaključnem vprašanju trenutnega notarja vsi udeleženci izrecno izjavljajo, da ne želijo opraviti nikakršnih dodatnih sprememb na zgoraj navedenem besedilu pogodbe, ki je bila v dolгих predhodnih pogajanjih podrobno usklajena in jo je odobrila njihova pravna in davčna svetovalca. Namesto tega vztrajajo pri overitvi v zgoraj navedeni obliki.

To besedilo je bilo prebrano od notarja prisotnim, od njih odobreno in
spodaj lastnoročno podpisano:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Hiller', with some additional scribbles and a date '1.10.1998' written below it.

Anhang a:

Pooblastilo Na podlagi § 16 Zakona o finančnem upravljanju (FVG) v
različici Zakona o prilagoditvi financ z dne 30.08.1971 (BGBl. I.S. 1426)
pooblašča. gospoda Siegfrieda Hillerja

pri Zveznem uradu za premoženje Landau

za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi Zweibrücken Blatt 5958, v
Gemarkung Zweibrücken, parcela 2885/15, stavbna in prostorska površina,
Delawarestraße, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17,
19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17,

S skupno velikostjo 103.699 m².

Vrednost pogodbenega predmeta: 5.182.560,-- DM (v besedah: pet milijonov
enajst tisoč petsto šestdeset Deutsche Mark)

Landau, 05.10.1998

Zvezni urad za premoženje Landau

Podpis: Herr Plauth ROAR

**- Izhod: Kupnica Zvezna republika Nemčija in Dežela Porenje-Pfalz
(Študentska organizacija Kaiserslautern) z dne 15.08.1996.**

**§ 6 Ver- in odvodne cevi/-naprave, ceste, pravice do uporabe in
so-uporabe**

I. Oskrba celotnega stanovanjskega naselja Kreuzberg z ogrevano vodo, elektriko in odpadnimi vodami poteka preko zvezne **omrežne infrastrukture, ki predstavlja enoto**. Poleg tega so ceste stanovanjskega naselja Kreuzberg, vključno z osvetlitvijo cest, v lasti Bund.

II. Na zemljišču, opisanem v § 2 odst. I, potekajo oskrbne cevi za vodo, elektriko, daljinsko ogrevanje in osvetlitev cest, ki so še vedno potrebne za oskrbo zveznega stanovanjskega naselja Kreuzberg. Poleg tega se na zemljišču nahaja črpališče vode (4241), ki je še vedno potrebno za oskrbo stanovanjskega naselja Kreuzberg.

Potek vodovodov ter lokacija črpališča vode sta označena rdeče v načrtih, ki so kot naprave 2 a (vodovodi/-črpališče), 2 b (elektrika), 2 c (osvetlitev cest) in 2 d (daljinsko ogrevanje) vključeni v to listino, ki so jih pogodbeni stranki pregledali in odobrili. Načrti so del te pogodbe. (...)

VII. Kupec se zavezuje, da bo dovolil nadaljnje delovanje zveznih daljinskih ogrevalnih naprav, vodovodov in električnih napeljav, osvetlitev cest ter črpališča vode, ki se nahajajo na kupljenem zemljišču, dokler je to potrebno za oskrbo - tudi posameznih stavb - stanovanjske soseske Kreuzberg.

Za zagotovitev tega pravice do uporabe kupec ustanovi omejeno osebno služnost v korist Zvezne republike Nemčija (Zvezna finančna uprava) naslednjega vsebine:

"Pravica, da se prenese na tretje osebe, za obratovanje, vzdrževanje in obnavljanje podzemnih vodovodnih in električnih napeljav (pravice do vodovodnih in električnih napeljav), za obratovanje cestne osvetlitve ter za obratovanje podzemnih ogrevalnih cevi, ki potekajo skozi stavbo št. 4200 v korist Zvezne republike Nemčija, se lahko po predhodnem dogovoru s kupcem - razen v nujnih primerih - s strani njenih pooblaščenih oseb vstopi na zemljišče in izvede vse potrebne dejanja na zemljišču, ki so potrebna za uresničitev te pravice. Ta pravica vključuje obveznost trenutnega lastnika obremenjenega zemljišča, da se vzdrži vseh dejanj, ki bi lahko ovirala njeno uresničitev."

Bund zahteva in kupec odobrava vpis te omejene osebne služnosti v zemljiško knjigo.

Vpis naj bi bil opravljen šele po predložitvi dokazil o spremembah in
novih označbah zemljišč.

Vpis pravic se opravi brezplačno.

VIII. Kupec se poleg tega zavezuje, da bo na zahtevo Bunda brezplačno ponovno
uredil in stvarno zavaroval zgoraj navedene pravice iz odstavka VII v korist tretje
osebe, ki jo določi Bund.

Kontakt Bundesarchiv Koblenz
(glavna služba) Potsdamer StraÙe
1 56075 Koblenz

Strokovne sluŹbe

Koblenz je sedeŹ strokovne sluŹbe B. Ta je odgovorna za osrednje civilno drŹavno arhivsko
gradivo Zvezne republike Nemčija od leta 1949 ter za zahodne okupacijske cone.